



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Göteborgs tingsrätts dom 2025-09-09 i mål nr T 11703-24, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart

AA [REDACTED], 1995
Sekretess på adress, se Partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokaten Caroline Brännström
Kungsbroplan 2, 3 tr, 112 27 Stockholm

Klagande och motpart

BB [REDACTED], 1975
[REDACTED]

Ombud: Advokaten Sabina Lundell
Slussplatsen 1, 411 06 Göteborg

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom i fråga om umgänge, punkterna 2 och 3, på följande sätt.

1. CC [REDACTED], 2020 [REDACTED], (CC [REDACTED]) ska ha rätt till umgänge med BB [REDACTED] varannan onsdag, jämna veckor, kl. 14.15 till 16.15, i närvaro av umgängesstödjure utsedd av familjerätten i Göteborg. Umgänget ska utövas i familjerättens lokaler på [REDACTED]. Umgänget ska inledas så snart familjerätten har möjlighet till detta och pågå vid fyra tillfällen.
2. Därefter ska CC [REDACTED] ha rätt till veckoslutsumgänge med BB [REDACTED] från fredag, ojämn vecka, vid förskolans/skolans slut till söndag kl. 18.00.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 873188

Postadress
Box 40
401 20 Göteborg

Besöksadress
Packhusplatsen 6

Telefon
031-701 22 00
E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se
www.vastrahovratten.domstol.se

Telefax
-

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

3. Från och med höstlovet 2026 ska CC även ha rätt till umgänge med BB enligt följande.
- a) Vartannat höstlov, jämna år, från fredagen i vecka 43 vid förskolans/skolans slut till söndagen i vecka 44 kl. 18.00,
 - b) varannan jul, ojämna år, från den 23 december vid förskolans/skolans slut, eller om den 23 december infaller på en skolfri dag, kl. 10.00, till den 27 december kl. 12.00,
 - c) varannan nyårshelg, jämna år, från den 27 december kl. 12.00 till den 2 januari kl. 18.00,
 - d) vartannat sportlov, jämna år, från fredagen veckan före sportlovet vid förskolans/skolans slut till söndag påföljande vecka kl. 18.00,
 - e) varannan påsk, ojämna år, från dagen före skärtorsdag vid förskolans/skolans slut till annandag påsk kl. 18.00, samt
 - f) fyra veckor varje sommar, varav två sammanhängande. Parterna ska meddela varandra senast den 30 april samma år vilka veckor de föredrar, varvid BB:s önskemål ska äga företräde ojämna år och AA jämna år.
4. Lovumgänge enligt punkten 3 går före veckoslutsumgänge enligt punkten 2 och CC ska ha rätt till motsvarande vistelser, motsatta år, hos AA.

Hämtning ska ske i förskolan/skolan och lämning ska ske på järnvägsstationen närmast CC:s hem. Om umgänge ska inledas en dag som CC inte är i förskolan/skolan, ska även hämtning ske på järnvägsstationen närmast CC:s hem.

Det som hovrätten har bestämt enligt punkterna 1–4 ska gälla omedelbart, utan hinder av att domen inte har fått laga kraft.

Det som tingsrätten har förordnat om sekretess ska, med stöd av 21 kap. 3 a § offentlighets- och sekretesslagen, fortfarande gälla.

Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 3 a § offentlighets- och sekretesslagen ska även i fortsättningen vara tillämplig för uppgifterna i Partsbilaga sekretess.

Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Caroline Brännström för arbete i hovrätten till 91 875 kr. Av beloppet avser 59 349 kr arbete, 7 807 kr tids-
spillan, 6 344 kr utlägg och 18 375 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten beslutar att inget umgänge ska ske mellan CC och BB .

BB har i första hand yrkat att hovrätten beslutar att vårdnaden om CC ska vara gemensam, i andra hand att han ska få ensam vårdnad om CC .

BB har vidare yrkat att CC , utöver umgänget i tingsrättens dom punkterna 2 och 3, ska ha rätt till umgänge med honom från onsdag, jämna veckor, efter förskolan/skolans slut till fredag vid förskolans/skolans start, med hämtning och lämning på förskolan/skolan. I andra hand har BB yrkat att CC , före umgänge enligt tingsrättens dom punkterna 2 och 3 inleds och under den tid som familjerätten finner det lämpligt, ska ha rätt till umgänge med honom i närvaro av umgängesstödjare.

Part har motsatt sig motparts yrkanden.

Båda parter har yrkat att hovrättens dom ska gälla omedelbart.

GRUNDER FÖR PARTERNAS TALAN I HOVRÄTTEN

AA

Parterna har så allvarliga samarbetssvårigheter att det inte är möjligt med gemensam vårdnad. Utifrån den riskbedömning som ska göras är det inte lämpligt med gemensam vårdnad. BB utgör en risk för AA och CC och de lever med skyddad folkbokföring. Det är inte förenligt med CC:s bästa att BB är ensam vårdnadshavare eller att något umgänge förordnas mellan CC och BB .

BB

BB är lämplig som vårdnadshavare, boende- och umgängesförälder. Det föreligger inte så allvarliga samarbetssvårigheter att parterna inte kan fatta gemensamma beslut som rör CC. Det är för CC:s bästa att vårdnaden i första hand är gemensam, i andra hand att vårdnaden tillerkänns BB ensam. Det finns ingen risk att CC eller AA far illa vid gemensam vårdnad eller vid umgänge mellan CC och BB. Det föreligger däremot en risk att BB helt uteslås från CC:s liv, vilket inte vore till CC:s bästa, om AA har fortsatt ensam vårdnad om CC. Under alla omständigheter är det bästa för CC att ett umgänge etableras mellan henne och BB så snart som möjligt.

UTREDNINGEN

Parterna har åberopat i huvudsak samma bevisning som i tingsrätten, samt viss ytterligare skriftlig bevisning. De förhör som hölls vid tingsrätten har spelats upp. Tilläggsförhör angående omständigheter som inträffat sedan tingsrättens dom har hållits med AA. På AA begäran har vittnesförhör hållits med DD.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens redogörelse av utgångspunkterna för domstolens bedömning i mål som rör vårdnad, boende och umgänge (se tingsrättens dom s. 13–14). Hovrätten tillägger att riskbedömningen ska vara framåtsyftande, och att det inte krävs att det är utrett att barnet eller någon annan i familjen kommer att fara illa utan att det räcker med konkreta omständigheter som talar för att det finns en risk för det. Om en risk föreligger ska domstolen, utifrån riskens karaktär och omfattning, ta ställning till om det finns förutsättningar att avhjälpa risken eller om den är sådan att

barnet inte alls ska utsättas för den. Vid frånvaron av beaktansvärda risker för barnet är utgångspunkten att det är i linje med barnets bästa att ha kontakt med båda sina föräldrar. (Se exempelvis prop. 2024/25:10 s. 19, 22 och 75 samt Walin & Vängby, Föräldrabalken [20 augusti 2025, JUNO], kommentaren till 6 kap. 2 a §.)

Hovrättens riskbedömning

Fokus för riskbedömningen i både tingsrätten och hovrätten har varit påståendena om att BB har utsatt CC för sexuella övergrepp, att han har utsatt AA för olika typer av våld och att han lever ett liv med åtminstone delvis kriminella inslag.

AA uppgifter, och vilken vikt som kan fästas vid dessa, har en central betydelse i målet. Hovrätten konstaterar att AA redan under graviditeten med CC uttryckte en oro för BB:s leverne och bakgrund till sociala myndigheter. Som tingsrätten redogjort för var BB då parterna träffades aktiv medlem i Hells Angels och han dömdes till långa fängelsestraff 2006 för våldtäkt och misshandel samt 2010 för bland annat grova narkotikabrott. Det finns också dokumenterad misshandelsakt under anstaltsvistelserna. AA har i olika sammanhang uttryckt att hon utsatts för ekonomiskt, sexuellt, fysiskt och psykiskt våld av BB och har i viss mån exemplifierat hur våldet tagit sig uttryck. Hon har i egenskap av målsägande polisanmält två händelser där BB pekats ut som gärningsman. Dessa förundersökningar har sedermera lagts ner.

AA har inom ramen för vårdnads-, boende- och umgängesutredningen (hädanefter vårdnadsutredningen) även uppgett att CC berättat om brister i omsorgen under umgängen med BB. Under sitt förhör har hon vidare berättat att CC till henne flera gånger sagt att ”pappa har tagit mig på snippan” och att CC uppvisat ett sexualiserat beteende efter vistelser hos BB. AA har i september 2024, på sin mammas inrådan, tagit CC till läkare och därefter kontaktat socialtjänsten sedan CC åter upprepat att pappa

tagit henne på snippan och att det kommit blod. CC:s uppgifter, tillsammans med bland annat AA resultat på genomförd FREDATA-utredning, resulterade i placering på skyddat boende eftersom socialtjänsten ansåg att det förelåg en allvarlig fara för dem. Som tingsrätten redogjort för (se tingsrättens dom s. 14–15) har CC, förutom i september 2024, även i december berättat samma sak för en socialsekreterare.

Hovrätten konstaterar att vårdnadsutredningen, vilken färdigställdes i slutet av april 2025, funnit att riskerna kring BB är sådana att det är förenligt med CC:s bästa att vårdnaden om henne tillfaller AA och att inget umgänge ska fastställas mellan CC och BB. Bedömningen grundar sig bland annat i att vårdnadsutredarna funnit CC trovärdig när hon berättat att pappa tagit henne på snippan.

Socialsekreteraren DD, som pratade med CC i december 2024 och även färdigställde vårdnadsutredningen, har i hovrätten uppgett att den bedömningen grundar sig på att det saknas skäl att ifrågasätta vad ett barn berättar. Hon har understrukit att det inte åligger socialtjänsten att bevisvärdera den typen av uppgifter och hennes bedömning är att CC, huvudsakligen mot bakgrund av de skäl som framgår av vårdnadsutredningen, är trovärdig.

Det ovan sagda är omständigheter som, likt tingsrätten funnit, med styrka talar för att det finns en risk för att CC skulle fara illa vid en framtida kontakt med BB.

Hovrätten anser emellertid vidare att AA uppgifter, som är den huvudsakliga källan till merparten av den utredning som redogjorts för ovan, i flera avseenden är svåra att ta till sig. Utan att spekulera i respektive parts bevekelsegrunder för sitt agerande, vill hovrätten i sammanhanget framhålla följande (jämför tingsrättens dom s. 15–18).

Vissa omständigheter som AA vidhållit är direkt motbevisade eller svår-förklarliga i ljuset av hennes egna uppgifter eller annan utredning. Det står exempelvis klart att det inte fanns skäl för henne att låta bli att informera BB om sin och CC:s resa till Frankrike och därigenom beröva CC umgänge med honom och att hon åtminstone vid ett tillfälle lämnat CC nattetid utan barnvakt. Det är, med få undantag, heller inte helt enkelt att förstå när påstådda incidenter – både olämpligt agerande gentemot henne och annan kriminalitet som BB ägnat sig åt – ska ha ägt rum. Det har inte framkommit varför AA dröjt med att polisanmäla BB för brott mot henne och CC, i vissa fall i flera år, och hon har inte i förhör beskrivit vilka konkreta händelser som rör henne själv som hon har polisanmält eller varför hon uteslutit andra. Hovrätten finner inte heller att ingivna SMS-konversationer vittnar om annat än en stundvis infekterad relation där båda parter använder nedlåtande ord gentemot den andre. Slutligen har AA knappt berört hur CC fungerat och mått under den långa period från 2023 till sensommaren 2024 då hon haft kontinuerligt umgänge med BB, vilket inte kan förstås på annat sätt än att det huvudsakligen, som BB uppgett, fungerat väl för CC.

Det finns mot den angivna bakgrunden skäl att beakta AA uppgifter med försiktighet och värdera dem på ett annat sätt än vad socialtjänsten, som inte haft tillgång till samma omfattande beslutsunderlag som hovrätten, gjort i sin vårdnadsutredning.

När det sedan gäller CC:s uppgifter om att pappa tagit henne på snippan, så är det för hovrätten inte uppenbart att de, oavsett om de är sanna eller inte, beskriver en övergreppssituation. DD:s vittnesmål har inte heller klargjort varför CC:s uppgifter ska förstås på det sättet. Det behöver inte läggas AA till last att hon slutligt agerat utifrån antagandet att uppgifterna rörde övergrepp. Men, eftersom CC:s uppgifter i första hand delats med AA, är det relevant att bedöma uppgifterna i ljuset av vad som framkommit om annan information som AA lämnat.

AA har berättat att CC pratat med förskolepersonal om detta. Förskolepedagogen EE har i sitt vittnesmål inte bekräftat att sådan information nått förskolan. AA har vidare uppgett att CC sagt saker till henne på detta tema, men som hon inte har för avsikt att berätta om i domstol. Det framstår som oförståeligt att AA inte velat utveckla saken ytterligare, vilket skulle kunnat vara direkt avgörande för CC:s framtid.

Hovrätten anser sammantaget att det av befintlig utredning inte går att sluta sig till att det är sannolikt att CC utsatts för sexuella övergrepp av BB. Det finns inte heller andra omständigheter i målet som tyder på att så skulle kunna ske i framtiden.

Den utredning som i övrigt lagts fram om BB:s kriminella förflutna ska inte bagatelliseras. Sett till den tid som förflutit sedan BB dömdes för brott och då det, utöver AA vaga uppgifter i detta avseende, saknas stöd i utredningen för att BB har en kriminell livsstil idag, kan det inte konstateras att det finns en risk i något annat hänseende för CC att vistas med BB.

På ovan angivna skäl kommer hovrätten således till samma slutsats som tingsrätten, nämligen att det i utredningen saknas konkret stöd för att CC, eller AA, riskerar att utsättas för övergrepp eller på annat sätt fara illa vid kontakt med BB. Utgångspunkten är därför att sådan kontakt dem emellan ska återetableras.

Vårdnad

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens beskrivning om vilka faktorer rätten har att beakta vid valet av vårdnadsform (se tingsrättens dom s. 18). I motsats till vad tingsrätten kommit fram till, anser hovrätten dock inte att det finns stöd i utredningen för att BB skulle utnyttja ett maktövertag på ett sätt som utesluter gemensam vårdnad. Det är emellertid uppenbart att parterna har sådana samarbetssvårigheter att

en gemensam vårdnad skulle påverka CC negativt. Det är därför inte till CC:s bästa att besluta om gemensam vårdnad.

CC har levt hela sitt liv tillsammans med AA och har redan vid flera tillfällen bytt bostadsort och förskola. AA har i tilläggsförhöret berättat att CC i dagsläget är lugn och nöjd med sin tillvaro. Som tingsrätten konstaterat krävs skäl av viss styrka för att ändra i vårdnaden under sådana förhållanden. Även om det finns vissa betänkligheter kring AA agerande så framstår det ändå som att hon i huvudsak tillgodosett en god och nära relation mellan CC och BB vilket hovrätten utgår från att hon även framöver kommer göra. Det är även av betydelse att CC, om hon fortsatt har sitt boende hos AA, får bo tillsammans med sin äldre syster. Det bästa för CC i dagsläget är därför att AA har fortsatt ensam vårdnad om henne.

Umgänge

Eftersom AA och CC har skyddad folkbokföring måste hovrätten försäkra sig om att intresset för att ett umgänge utövas överväger risken att sådant skydd röjs (se bland annat rättsfallet ”Det uteblivna umgänget” NJA 2024 s. 480). Beslutet om skyddad folkbokföring får antas basera sig på information som är känd även i detta mål. Hovrätten har ingen anledning att ifrågasätta att AA känner den rädsla för BB som hon beskrivit. Utifrån vad som framkommit i målet och att BB inte ens påstått vara uppsökande gentemot AA eller CC, måste emellertid risken för att de skulle fara illa om deras bostadsadress skulle röjas anses som låg. Intresset av att ett umgänge kommer till stånd är därför överordnat intresset av att uppgifterna inte riskerar att röjas.

Eftersom CC inte träffat BB på länge ska umgänget inledas i närvaro av umgängesstödjare. Sådant stöd ska pågå enbart under en övergångsperiod, varför det är angeläget att ett mer omfattande umgänge kommer igång. Eftersom det av allt att döma är stort avstånd mellan CC:s och BB:s bostadsorter, ska veckoslutsumgänge, samt i förevarande fall lovumgänge, inte omfatta natten före

förskolans/skolans start. Av samma skäl ska BB:s yrkande om utökat umgänge på veckodagar inte bifallas.

Rättshjälp

Den ersättning som Caroline Brännström har begärt är skälig och ska därför fastställas.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B

Överklagande senast den 15 april 2026

Domare: Hovrättslagmannen Peter Broberg, hovrättsrådet Hanna Forsell och tf. hovrättsassessorn Emma Hakers (referent) samt nämndemännen Anita Blixt (skiljaktig) och Göte Karlsson

SKILJAKTIG MENING, se nästa sida

SKILJAKTIG MENING

Nämndemannen Anita Blixt är skiljaktig på följande sätt.

Jag anser att BB är den förälder som bäst kan tillgodose CC:s behov av trygghet och stabilitet och att vårdnaden därför ska anförtros honom ensam. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Mål nr T 11703-24

Rättelse/komplettering

Dom, 2025-09-09

Rättelse, 2025-09-15

Beslutat av: rådmannen Per Nordén

Rättelsebilaga: TR-12 - Beslut i tvistemål och ärende

Beslutet i domslutet punkt 5 ska rätteligen ha följande lydelse.

Tingsrätten fastställer ersättningen enligt rättshjälpslagen åt Tomas Kleiven till 9 569 kr, varav 7 655 kr avser arbete och 1 914 kr mervärdesskatt.

Rättelsebeslutet får överklagas.

Per Nordén
Rådman



GÖTEBORGS TINGSRÄTT

DOMMeddelad i Göteborg
2025-09-09Målnummer
T 11703-24**PARTER****Kärande**BB [redacted], 1975 [redacted]
[redacted]Ombud: Advokat Sabina Lundell
Advokatfirman Lundell & Sjölander AB
Nils Ebbesgårdsgatan 69, 434 36 Kungsbacka**Svarande**

AA [redacted], 1995 [redacted]

Sekretess på adress, se Partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Caroline Brännström
Themis Advokater AB, Kungsbroplan 2, 3 tr, 112 27 Stockholm**DOMSLUT****Vårdnad**

1. AA [redacted] ska alltså ensam ha vårdnaden om CC [redacted],
20 [redacted].

Umgänge

2. CC [redacted] ska – från och med vecka 41 och fram till umgänge enligt punkt 3
börjar gälla – ha rätt till veckoslutsumgänge med BB [redacted], från
fredag ojämn vecka till påföljande måndag, med hämtning och lämning vid
förskola/skola, utom när sådant umgänge skulle ha inträffat jul-, nyårs eller

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

påskhelg, samt två kalenderveckor, ej sammanhängande med varandra eller med veckoslutsumgänget, under månaderna juni-augusti 2026, enligt BB:s [REDACTED] önskemål, om framställda senast april 2026.

3. Från och med vecka 39 år 2026 ska CC [REDACTED] i stället ha rätt till umgänge med BB [REDACTED] enligt följande.
 - a) Veckoslutsumgänge, från fredag ojämn vecka till påföljande måndag, med hämtning och lämning vid förskola/skola, med undantag för umgänge respektive vistelse hos AA [REDACTED] enligt nedan.
 - b) Varannan nyårshelg, jämna år från den 27 december till den 2 januari.
 - c) Varannan jul, ojämna år, med början 2027, från den 23 december efter förskolan till den 27 december kl. 12.
 - d) Vartannat sportlov, jämna år från fredag vecka 6 med hämtning på förskola/skola till måndag vecka 8 med lämning på förskola/skola.
 - e) Varannan påsk, ojämna år från onsdag före skärtorsdag med hämtning på skola/förskola till dagen efter annandag påsk med lämning på förskola/skola.
 - f) Vartannat höstlov, ojämna år, från fredagen vecka 43, med hämtning på förskola/skola till måndag vecka 45, med lämning på förskola/skola.
 - g) Fyra veckor varje sommar, varav två sammanhängande.

Parterna ska meddela varandra senast den 1 april varje år vilka veckor de föredrar, varvid BB:s [REDACTED] önskemål ska äga företräde jämna år och AA [REDACTED] ojämna år.

- h) Umgänge enligt b-g går före veckoslutsumgänge enligt a och CC ska ha rätt till motsvarande vistelser hos AA .

Rättshjälp

4. Tingsrätten fastställer ersättningen enligt rättshjälpslagen åt Caroline Brännström till 107 316 kr, varav 74 542 kr avser arbete, 10 150 kr tidsspillan, 1 161 kr utlägg och 21 463 kr mervärdesskatt.
5. Tingsrätten fastställer ersättningen enligt rättshjälpslagen åt Tomas Kleiven till 9 378 kr, varav 7 502 kr avser arbete och 1 876 kr mervärdesskatt, dvs. att ersättningen till honom fastställs till det belopp med vilket han genom tingsrättens beslut den 17 december 2024 fick förskott (aktbilaga 52).

Sekretess

6. Sekretessbestämmelse som gäller för uppgifter i sekretessbilaga till denna dom om var svaranden bor ska vara tillämplig även i fortsättningen.

BAKGRUND

Parterna träffades 2019/2020 och var därefter till och från ett par, både före och efter gemensamma dottern CC:s födelse den 15 september 2020, och var under sin relation ömsom sammanboende, ömsom särboende.

Parterna är ense i vart fall om att AA, även när parterna var ett par, tidvis har arbetat natt på strippklubben Chat Noir – där BB har delägarskap och ett bestämmande inflytande – som lättklädd dansös (AA) eller strippa (BB).

Den 14 april 2021 väckte BB talan i mål T 6231-21 med yrkande om gemensam vårdnad om och umgänge med CC. Tingsrätten avskrev målet, sedan parterna hade kommit överens utom rätta.

I maj 2022 förordnades offentlig försvarare för BB, med anledning av förundersökning om misshandel, där AA hade pekat ut honom som gärningsman, men förundersökningen lades ned och målet avskrevs den 25 maj 2022 (B 7664-22).

Genom dom den 21 november 2022 i mål T 1693-22 beslutade tingsrätten om fortsatt ensam vårdnad för AA och beslutade även om umgänge med pappan, allt enligt en parternas överenskommelse.

Den 27 juni 2024 ansökte BB om verkställighet enligt 21 kapitlet föräldrabalken av sistnämnd dom. Men han återkallade sin ansökan i det ärendet (Ä 11707-24), på den grunden att CC hade lämnats ut för umgänge. AA delgavs ansökan och återkallelsen, men hördes inte av, varpå tingsrätten avskrev ärendet.

Samma dag, den 27 juni 2024, väckte BB även sin talan i detta mål och framställde yrkande om ensam vårdnad om CC, i andra hand gemensam vårdnad, med dotterns stadigvarande boende hos honom. I svaromål motsatte sig AA hans yrkanden.

Den 27 september 2024 inkom familjerätten i Ale kommun (BB) med så kallade upplysningar enligt 6 kapitlet 20 § andra stycket föräldrabalken, och den 11 november 2024 inkom även Familjerätsbyrån Göteborg (AA och CC) med sådana upplysningar.

Den 26 november 2024 förordnades ånyo offentlig försvarare för BB med anledning av ytterligare en polisanmälan från AA. Förundersökningen avsåg misstankar om misshandel, våldtäkt mot barn, olaga hot och våldtäkt. Två dagare senare, den 28 november 2024, lades emellertid förundersökningen beträffande samtliga misstankar ned, varefter tingsrätten avskrev målet (B 12895-24).

Genom beslut den 4 december 2024 entledigade tingsrätten AA dåvarande rättshjälpsbiträde, advokaten Tomas Kleiven, på hans begäran (advokatetiska skäl), och förordnade i stället Caroline Brännström som rättshjälpsbiträde.

Den 16 december 2024 höll tingsrätten sammanträde för muntlig förberedelse och meddelade sedan den 23 december 2024 interimistiskt beslut om avslag av BB:s yrkande om gemensam vårdnad och om CC:s rätt till veckoslutsumgänge med honom, fredag till måndag.

Genom beslut den 18 december 2024 uppdrog tingsrätten åt Familjerätsbyrån att utse någon att utföra utredning enligt 6 kapitlet 19 § tredje stycket föräldrabalken om vårdnad, boende, och umgänge (vårdnadsutredning).

På överklagande från AA meddelade Hovrätten för Västra Sverige den 2 januari 2025 beslut om inhibition av tingsrättens interimistiska beslut om umgänge och upphävde därefter tingsrättens beslut genom sitt slutliga beslut den 4 februari 2025 (hovrättens mål Ö 8081-24).

Den 24 april 2025 inkom vårdnadsutredningen, i vilken utredarna uttalar bedömningen dels att vårdnaden alltjämt bör tillkomma AA ensam, dels att något umgänge inte bör fastställas.

Huvudförhandling ägde rum den 20-21 och 26 augusti 2025, inför domare och tre nämndemän.

YRKANDEN M.M.

BB

BB har yrkat att tingsrätten ska besluta att vårdnaden om CC ska tillkomma parterna gemensamt, i andra hand att vårdnaden anförtros honom ensam.

BB har yrkat att tingsrätten ska besluta att CC ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

1. Umgänge med umgängesstöd vid Familjerätten, i den omfattning som Familjerätten kan komma att erbjuda, under en tid om tre månader eller den tid familjerätten finner nödvändig.
2. Därefter varannan fredag, ojämna veckor, från förskola/skolas slut till måndag vid förskolans/skolans start och jämna veckor från onsdag efter förskolan/skolans slut till fredag vid förskolans start, med hämtning och lämning på förskolan/skolan.

3. Fyra veckor varje sommar, varav två sammanhängande, parterna ska meddela varandra senast den sista april varje år vilka veckor de föredrar, Anderas önskemål ska äga företräde jämna år.
4. Varannan jul, ojämna år, från den 23 december efter förskolan till den 27 december kl 12.
5. Varannan nyårshelg, jämna år från den 27 december till den 2 januari.
6. Vartannat sportlov, ojämna år från fredag v 6 med hämtning på förskola/skola till måndag v 8 med lämning på förskola/skola.
7. Varannan påsk, jämna år från onsdag före skärtorsdag med hämtning på skola/förskola till dagen efter annandag påsk med lämning på förskola/skola.
8. Vartannat höstlov, jämna år, från fredagen v 43, med hämtning på förskola/skola till måndag v 45, med lämning på förskola/skola.

När hämtning inte är möjlig på förskola/skola, ska hämtning överlämning ske utanför familjerättens lokaler i Göteborg.

AA

AA har motsatt sig BB:s yrkanden.

PARTS GRUND FÖR TALAN

Parternas respektive talan, så som den har framgått av ombudets sakframställan och av innehållet i partsförhöret, kan sammanfattas enligt nedan.

BB

BB:s *kriminella förflutna*

Det är korrekt att BB många år tillbaka begick allvarliga brott, något som framgår av de domar som AA har gett in och åberopat. Men han har lämnat det livet bakom sig och för cirka fem år sedan, i samband med att han blev pappa, även sitt medlemskap i Hells Angels (HA).

Hans medlemskap i HA var för övrigt känt för AA när de blev ett par. Det kan vidare nämnas att det inte var han utan hans bror, FF, som var president för en av tre lokalavdelningar i Göteborgstrakten.

När det har passerat AA syften, har hon grundlöst polisanmält BB för brott, andra gången med även CC som utpekad målsägande. Förundersökningarna har snabbt lagts ned, vad gäller hennes anklagelse om våldtäkt, efter det att han till och med hade kunnat föra motbevisning (filmupptagning som visade frivilligt sex mellan parterna).

AA *umgängessabotage*

BB har varit tvungen att använda sig av vårdnadsmål och verkställighetsärenden för att genomdriva CC:s rätt till umgänge med honom.

AA har använt sig av CC:s möjlighet till umgänge som påtryckningsmedel för att BB ska finansiera hennes leverne; när han har vägrat ge henne eller gett henne för lite pengar, har hennes missnöje tagit sig det uttrycket att CC till exempel plötsligt har blivit magsjuk och stannat hemma från dagis.

Tidigare har AA efter ingiven stämning/ansökan gett med sig och låtit CC träffa BB och när hon har varit nöjd med sin situation, har hon tidvis låtit BB ha omvårdnaden även om hennes andra dotter.

Händelser inför och under nuvarande rättegång

Sedan AA våren 2024 bland annat hade fått besked om att hon på grund av brott mot ordningsregler på arbetsplatsen, se nedan, inte längre fick arbeta kvar på Chat Noir, avslutade hon CC:s dagisplats och gav sig av till Frankrike för att söka lyckan hos rika män där, utan att berätta något för BB om vart hon skulle resa med CC och om eller när hon avsåg att återvända till Sverige.

I augusti, dvs. efter stämning i detta mål, ringde AA upp BB och gjorde sammanfattningsvis klart för honom att om han inte återtog sitt yrkande i fråga om vårdnad, skulle hon ”smutskasta” honom. Hans vägran att ge efter för hennes hot, följdes inom kort av i målet framförda falska påståenden, bland annat om att han skulle ha gjort sig skyldig till sexuella övergrepp mot CC, se nedan.

AA lämplighet som vårdnadshavare/boendeförälder

Förutom ovan beskrivet umgängessabotage har AA uppvisat även annat handlande till CC:s nackdel, såsom att åka till sitt strippjobb och då lämna flickan ensam på nätterna, i sällskap endast med sin bara något äldre storasyster, född 2015.

På grund av brott mot regler som gäller för strippor på Chat Noir fick AA inte längre arbeta kvar där; bland annat uppdagades det att hon

hade tagit emot klubbens besökare även i sitt hem och av en besökare tagit emot en Swishöverföring om 5 000 kr vid femtiden på morgonen.

AA

BB:s *kriminalitet och medlemskap i Hells Angels*

BB har genom två olika domar dömts för allvarlig brottslighet, dels Hovrätten för Västra Sverige, dom den 28 juni 2006 i mål B 2538-06, för bland annat våldtäkt (hans finger i anus på en man), narkotikabrott och misshandel till fängelse 2 år 6 månader, dels samma hovrätt, dom den 21 december 2010 i mål B 4260-10, för bland annat grovt narkotikabrott, till fängelse 10 år. Av dokumentation från Kriminalvården framgår därtill att BB gjorde sig skyldig till allvarlig misskötsamhet under sin tid på anstalt.

Enligt en socialsekreterares tjänsteanteckning den 30 september 2024 uppgav samma dag en polisman per telefon att BB visserligen hade lämnat HA men att han i stället hade kontakt med ett annat, kriminellt nätverk.

Bland annat 2020 var BB hotfull mot AA, något hon då berättade om vid möte hos GG, rådgivningsmottagning för blivande mammor. Han har även begått de brott som hon har polisanmält, även om förundersökningarna har lagts ned.

I BB:s nuvarande affärsverksamhet förekommer i vart fall ekonomisk brottslighet, något som hon själv vid olika tillfällen har blivit vittne till indirekt vid åsyn av hans hantering av och kommunikation med annan om stora mängder kontanter.

Påståenden om umgängessabotage

BB:s [] påståenden om umgängessabotage är falska.

Händelser inför och under nuvarande rättegång

AA [] fick arbeta på Chat Noir endast under förutsättning att hon gick med på att fortfarande ha en sexuell relation med BB [], något som framgår bland annat av innehållet i målet framlagd chatkommunikation, senast en period i början av 2024. När hon inte längre ville ha någon sådan relation, lät BB [] henne inte jobba kvar på Chat Noir.

Resan till Frankrike var endast en välbehövlig semesterresa för henne och döttrarna och hon informerade BB [] om sin resa.

CC [] hade vid flera tillfällen under en längre tid uppgett att BB [] hade "tagit henne på snippan" och hon hade även varit irriterad och röd i underlivet efter umgängestillfällen. Inledningsvis tog AA [] dock inte flickans uppgifter på allvar. När CC [] framhärdade i sina anklagelser, på ett allt ihärdigare sätt, och berättade även för socialsekreterare om det som BB [] hade gjort mot henne, insåg AA [] till slut att fråga var om anklagelser om mycket allvarliga händelser och polisanmälde.

AA [] *lämplighet som vårdnadshavare/boendeförälder*

AA [] har tagit väl hand om CC [], även när hon har arbetat natt. Oftast har någon henne närstående passat döttrarna.

Som har framgått ovan är BB:s påstående om regelbrott på arbetsplatsen en i efterhand påhittad anledning till att hon inte längre fick arbeta kvar på Chat Noir

DOMSKÄL

Utredningen

Förhörspersoner

På respektive parts begäran har partsförhör under sanningsförsäkran hållits med dem båda.

Vidare har på BB:s begäran hållits vittnesförhör med

- EE, en av CC:s förskolelärare,
- HH (23 år), BB:s dotter med annan kvinna,
- II, flickvän till BB, före, under och efter hans relation med AA,
- BB, CC:s farfar, och
- FF, bror till BB.

På AA begäran har vittnesförhör ägt rum med

- JJ, mamma till AA.

Samtliga förhör har dokumenterats genom videoinspelning.

Skriftlig utredning

Därutöver har båda parter lagt fram omfattande skriftlig utredning, se anteckningarna från huvudförhandlingen, aktbilaga 120, varav kan nämnas bland annat chatkommunikation och av AA ingivna domar mot

BB och handlingar från socialtjänsten samt av honom i smyg gjorda inspelningar av hans och AA telefonsamtal med varandra.

Redovisning av bevis och övrig utredning

Tingsrätten har beaktat allt som har förekommit vid huvudförhandlingen men förhörspersonernas uppgifter och innehållet i den skriftliga utredningen återges i det följande endast i de delar och den utsträckning som behövs för att klargöra hur tingsrätten har kommit fram till sina bedömningar.

Tingsrättens bedömning

Allmänt

Barnets bästa är alltid utgångspunkten vid bedömningen av frågor om vilken av föräldrarna barnet ska bo hos eller ha umgänge med. Barnets intresse och välmående är överordnat allt sådant som föräldrarnas intresse eller behov och deras uppfattning om vad kan anses rättvist dem emellan.

Frågan om vad som är barnets bästa måste avgöras utifrån de individuella förhållandena i målet och hänsyn måste tas till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling, varvid så långt som möjligt ska beaktas såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Riskbedömning enligt 6 kapitlet 2 a § andra stycket första ledet föräldrabalken

Av 6 kapitlet 2 a § andra stycket första ledet föräldrabalken framgår att en domstol vid ovan nämnd prövning av vad som är bäst för barnet – till exempel i fråga om barnets umgänge med den förälder som barnet inte bor med – ska fästa avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen, till

exempel den andre föräldern, utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

I detta mål har AA beskrivit BB som farlig och kriminell i allmänhet och även gjort gällande att han tidigare har begått våldsbrott mot henne. Tingsrätten kommer nedan att redovisa sin bedömning av hennes påståenden i den delen.

Först kommer tingsrätten emellertid att ta ställning till av AA åberopad misstanke om att BB har utsatt CC för sexuella övergrepp. Om tingsrättens bedömning av den frågan skulle utmynna i slutsatsen att sådant övergrepp kan ha begåtts och därmed skulle kunna begås igen, är det enligt tingsrättens bedömning självklart att det i sådant fall helt skulle saknas utrymme för att bestämma om vare sig boende hos eller umgänge med BB.

Påstådda sexuella övergrepp

Enligt en tjänsteanteckning av ”socialsekreterare KK ” från ett AA och CC:s besök den 12 september 2024 på socialkontor uppgav den då knappt fyra år gamla CC spontant att ”pappa har tagit henne på snippan” och på socialsekreterarens fråga om när detta hade skett och hur det hade känts svarade CC enligt anteckningen ”att det har hänt många gånger” och ”att det gjorde ont” men ignorerar socialsekreterarens försök till uppföljande frågor.

I ytterligare en tjänsteanteckning, från ett enskilt samtal med CC den 17 september 2024, återges flickan ha upprepat ”att pappa tagit henne på snippan” och att ”de har varit hos läkaren och det var inget blod”.

Slutligen har en socialsekreterare dokumenterat ett enskilt barnsamtal hållet den 12 december 2024. Även vid detta samtal uppges CC spontant ha uttalat samma anklagelse som i tidigare samtal, med samma ordval och utan ytterligare detaljer, för att sedan förklara att hon inte vill prata något mer om saken.

Tingsrätten konstaterar sammanfattningsvis att det saknas barnförhör eller något mer utredande samtal med CC angående påstådda övergrepp, att framlagda tjänsteanteckningar är påtagligt knapphändiga, att förhör inte har hållits i målet med någon av dem som har pratat med CC och att utredare som har utfört vårdnadsutredningen inte själv har talat med CC.

Samtidigt är CC:s uppgifter sådana att de, tillsammans med vad som i övrigt har framkommit i målet om BB:s historiska handlande och nuvarande beteende, skulle kunna utmynna i bedömningen att det inte kan uteslutas att påstådda övergrepp har förekommit och att det därmed finns åtminstone en risk för framtida övergrepp. Såväl brottsligheten i framlagda domar och medlemskapet i HA som hans inställning till pengars betydelse i en kärleksrelation, se nedan, skulle kunna ses som vittnesbörd om en självsvåldig och gränslös personlighet.

I det följande redovisar tingsrätten emellertid omständigheter som tillsammans i betydande grad förtar kraften av ovan redovisad utredning, omständigheter och resonemang.

Till en början finns det skäl att redovisa delar av innehåll i av BB framlagda inspelningar av telefonsamtal mellan honom och AA. Innan tingsrätten redovisar det innehållet finns det dock skäl att framhålla särskilt att tingsrätten – mot bakgrund av att endast BB visste om att inspelning skedde och att han uppenbarligen har haft syftet att skapa eller i vart fall säkra bevisning – dels inte fäster något mer

långtgående avseende vid det förhållandet att han själv i inspelningarna har en i stora delar korrekt och resonerande ton, dels vid sin bedömning har strävat efter att inte heller fästa avseende vid sådant som han, av innehållet i samtalet att döma, kan antas ha förlett AA att säga.

I slutet av ett genom uppspelning framlagt telefonsamtal från maj 2024 berör AA och BB kort hennes förestående besök hos socialtjänsten, dit hon verkar ha kallats med anledning av nyligen inkomna orosanmälningar. Det som AA därvid spontant och i smått skämtsamt ton uttalar kan knappast förstås på annat sätt än att hon genom utförliga samtal med sina döttrar har förvissat sig om att ingen av dem ska säga något som kan försätta hennes föräldraskap i dålig dager. Mot den bakgrunden framstår det inte som uteslutet att hon i ett samtal med CC skulle kunna ha gett efter för en impuls att på ett målinriktat och suggererande sätt ställa frågor om vad som kan ha hänt i samband med umgänge hos pappa.

I två telefonsamtal, i augusti 2024, återkommer en uppringande och på praktisk uppgörelse inställd AA flera gånger till sitt önskemål om att BB ska acceptera att hon får behålla ensam vårdnad mot att umgänget fortsätter. Han är motvillig till att alls lämna något besked, varvid hon gör klart att om han framhärdar i att söka gemensam vårdnad, så kommer det att bli smutskastning. Det kan konstateras att det passerade förhållandevis kort tid mellan hennes misslyckade förhandlingsförsök, med hot om smutskastning, och den första av ovan redovisade tjänsteanteckningar om CC:s uppgifter till socialtjänsteman.

AA har uppgett att CC en längre tid vid upprepade tillfällen för henne hade uppgett att BB hade tagit henne på snippan, men att hon först inte tog flickans uttalanden på allvar. Hennes påstående är inte alldeles lätt att ta till sig och även av hennes uppgifter framgår att hon fortsatte att lämna över CC i BB:s vård. Förutom AA

AA beskyllningar har det inte framkommit något i utredningen som talar för att BB inte skulle ta väl hand om CC, vad gäller daglig omvårdnad, och enligt Familjerättsbyråns upplysningar tycks personal på flickans förskola inte ha sett något annat än att hon synes trivas lika gott med båda sina föräldrar. EE har i sin beskrivning av de för henne iakttagbara tecknen på kvaliteten i far och dotters relation bekräftat dessa uppgifter.

Tingsrättens sammantagna bedömning av ovan redovisade omständigheter och förda resonemang blir att uppkomstbetingelserna för CC:s uppgifter hos socialtjänsten är andra än att hon har utsatts för sexuella övergrepp.

Av AA påstådd brottslighet mot henne

I denna del kan inledningsvis nämnas att AA upprepade gånger har anmält BB för bland annat misshandel av och våldtäkt mot henne. Men förundersökningarna har tämligen omgående lagts ned och han har i sitt förhör oemotsagd uppgett att det vid beslutet om nedläggning hade viss betydelse att han kunde visa filminspelning av det sex som AA hade påstått var våldtäkt.

I inspelade telefonsamtal avslöjar AA förhållningssätt och samtalston inte något annat än att hon känner sig trygg i samtal med BB, även i ovan nämnt sista samtal där hon hotar med smutskastning. Det kan härvid nämnas att det av innehållet i samtalet i maj 2024 måste anses framgå att de båda är ense om att det vid en händelse dessförinnan var en olyckshändelse när AA klämde ett finger i en dörr och att det snarare var hon som i samband med det grälet hemföll åt handgripligheter.

Tingsrätten anser inte att det finns någon konkret utredning som talar för att det skulle föreligga risk för att BB har utsatt AA för våld eller att han framgent skulle utsätta henne för våld.

Sammanfattning av riskbedömningen

Med stöd av det ovan anförda anser tingsrätten att AA inte har visat att det finns risk för att BB kommer att utsätta CC eller henne själv för våld eller annat övergrepp.

CC bör även fortsättningsvis bo tillsammans med AA

CC fyller fem år den 15 september och har alltid bott med sin mamma och tidvis inte alls haft något umgänge med sin pappa. Under sådana förhållanden krävs skäl av viss styrka för att flytta barnet till den andre föräldern. Sådana skäl har inte framkommit. Även om tingsrätten hade beslutat om gemensam vårdnad, skulle tingsrätten således ha beslutat om CC:s huvudsakliga boende hos sin mamma.

Ska vårdnaden vara gemensam eller ska AA ha ensam vårdnad?

Enligt 6 kapitlet 5 § andra stycket föräldrabalken ska rätten vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet

BB har uppvisat tydligt förakt mot AA. I inspelat telefonsamtal, som han själv har gett in, kallar han henne strippa i nedlåtande och föraktfull ton. Därtill har AA gett in chatmeddelanden där han kallar henne hora.

Användning av sådana benämningar skulle i och för sig kunna vara uttryck i stundens hetta för den frustration som BB har känt när han har uppfattat det som att AA har använt hans möjligheter att träffa CC som maktmedel i deras relation.

Samtidigt är det han själv som har anställt henne som strippa. Dessutom får AA i framlagd skriftlig kommunikation dem emellan stöd för sina påståenden om att han har använt sin maktposition som arbetsgivare på ett sätt som påminner om utpressning, detta genom krav på en sexuell relation mellan dem mot att hon får ha kvar sin potentiellt lönsamma anställning på Chat Noir. I ett av ovan nämnda telefonsamtal hörs BB i förhållandevis tydliga ordalag beskriva vad envar av dem enligt hans uppfattning bär med sig in i deras parrelation, hon sin unga kropp och girighet och han pengar att spendera.

Oavsett den kritik som skulle kunna riktas mot AA utövande av sitt föräldraskap, kan således konstateras att BB har uppvisat att han inte är främmande för att utnyttja den makt som hans överlägsna ekonomiska resurser ger honom. Mot den bakgrunden är det inte svårt att tänka sig att han även framgent skulle använda sådana maktmedel, om de som gemensamma vårdnadshavare skulle vara oense om vad som bör beslutas om CC:s förhållanden.

Med stöd av det ovan anförda anser tingsrätten att AA även framgent bör få behålla vårdnaden om CC.

Vilken omfattning ska CC:s umgänge med pappa ha?

Enligt tingsrättens mening finns det skäl för långsam upptrappning av umgänget, som om något år bör vara högst av traditionellt förekommande omfattning.

Ersättning åt rättshjälpsbiträde

Det antal arbetstimmar m.m. som Caroline Brännström har yrkat ersättning för framstår som rimligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 30 september 2025 och ska vara ställt till hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillstånd krävs.

Per Nordén

SKILJAKTIG MENING

Nämndemannen Rudolf der Hagopian är skiljaktig och anför enligt följande. Vid ovan redovisad avvägning enligt 6 kapitlet 2 a § andra stycket första ledet föräldrabalken gör jag till skillnad från tingsrättens majoritet bedömningen att framlagd utredning ger stöd för att det finns åtminstone en risk för att CC och AA utsätts för övergrepp eller annars far illa. På grundval av den bedömningen ogillar jag samtliga BB:s yrkanden. I övriga frågor är jag ense med majoriteten.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar

Beslut i tvistemål och ärende, tingsrätt

TR-12

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i beslutet.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se